

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 380 del 06/09/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 189 del 06/09/2022

OGGETTO:

Affidamento incarico Perito Istruttore Demaniale, presa atto individuazione PID della Regione Calabria ed Approvazione schema di Convenzione - Progetto del parco eolico di Borgia-Squillace - Ditta ESE Borgia srl.- Fascicolo ID 131.-
RETTIFICA.

LOTTO CIG: Z173737AED

IMPEGNO:

INTERVENTO: Cap. – Cod.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che:

-la società ESE Borgia srl, in data 24/12/2021, ha inoltrato alla Regione Calabria - Dipartimento n° 8 - Settore n° 9 una richiesta di nomina di un P.I.D. per integrare le particelle già sottoposte a verifica del gravame usi civici con alcune nuove limitofe;
-con comunicazione prot. n° 21722 del 19.01.2022, acclarata al protocollo generale dell'Ente in data 20/01/2022 al n° 366 di prot., la Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Settore n° 7 ha sollecitato la nomina del P.I.D. per l'accertamento degli usi civici relativi al progetto del parco eolico di Borgia-Squillace della ditta ESE Borgia srl;
-questo Ente con nota prot. n° 966 del 24/02/2022 ha richiesto alla Regione Calabria - Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari - Settore n° 7 l'avvio della procedura di accertamento dell'esistenza di aree gravate da usi civici tramite la nomina di un Perito Istruttore Demaniale;
-a seguito della richiesta, del Comune, di nomina del perito istruttore demaniale la Regione Calabria comunicava con nota del 03/03/2022 prot. n° 105862, acquisita al protocollo generale in data 04/03/2022 al n° 1217, che è stato individuato l'arch. Fratto Simone nato a Catanzaro il 12/11/1957 come perito istruttore demaniale a cui affidare l'incarico in oggetto;
-le spese per tutte le operazioni demaniali in materia di usi civici sono a carico dei richiedenti, ai sensi dell'art. 39 della Legge n° 1766/27 e dell'art. 12 della Legge n° 1078/30 e dell'art. 11 del R.D. 2180/25;
-il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Antonio Macaluso;
-con propria determinazione n° 302 in data 19/07/2022, è stato affidamento l'incarico di Perito Istruttore Demaniale all'arch. Fratto Simone, nato a Catanzaro il 12/11/1957, nonché vi è stata la presa d'atto dell'individuazione del PID della Regione Calabria ed approvato lo schema di Convenzione per il "Progetto del parco eolico di Borgia-Squillace - Ditta ESE Borgia srl - Fascicolo ID 131";

Considerato che:

-inesattamente, è stato indicato che l'arch. Fratto Simone è nato a Catanzaro, come evidenziato dallo stesso professionista con comunicazione via PEC, acclarata agli atti il 25/07/2022 al n° 4309 di prot.;
-in realtà, come si evince dalla comunicazione PEC di cui sopra, **l'arch. Fratto Simone è nato a Sellia Marina (CZ) il 12/11/1957 ed è residente a Catanzaro in via R. Teti, n° 73;**

Considerata la necessità di rettificare quanto erroneamente riportato nella citata determinazione di questo Ufficio Tecnico;

Rilevata, pertanto, l'esigenza di procedere alla rettifica della determinazione n° 302 del 19/07/2022;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n. 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n. 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento contabile;

Visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti ancora in vigore;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di rettificare, per le motivazioni ampiamente riportate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, la determinazione n° 302 del 19/07/2022 di questo Responsabile del Procedimento avente ad oggetto "Affidamento incarico Perito Istruttore Demaniale, presa atto individuazione PID della Regione Calabria ed Approvazione schema di Convenzione - Progetto del parco eolico di Borgia-Squillace - Ditta ESE Borgia srl - Fascicolo ID 131";

2. di prendere atto dell'individuazione dell'arch. Fratto Simone, nato a Sellia Marina (CZ) il 12/11/1957 e residente a Catanzaro in via R. Teti, n° 73, quale Perito Istruttore Demaniale a cui affidare l'incarico in oggetto;
3. di affidare, pertanto, l'incarico professionale finalizzato alla ricognizione e verifica dei beni gravati da Usi Civici, all'arch. Fratto Simone nato a Sellia Marina (CZ) il 12/11/1957 e residente a Catanzaro in via R. Teti, n° 73, C.F.: FRTSMN57S12I590G e P.Iva: 01497180792, sui seguenti terreni:

Foglio	Particella
8	69 - 71
9	18 - 24 - 27 - 28 - 30 - 33 - 48 - 52
10	11 - 14 - 16 - 76 - 80 - 286 - 452 - 455 - 459
17	3
19	1 - 3 - 4 - 5 - 22 - 38 - 95 - 97

4. di stabilire che il presente atto venga trasmesso alla Regione Calabria per i successivi adempimenti;
5. di precisare che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria di Catanzaro, rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla notifica o comunicazione o comunque piena conoscenza dello stesso.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sul Cod. – Cap. del bilancio corrente.

Squillace, lì _____

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile
f.to

Copia conforme all'originale
Squillace, lì _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)